

【일련번호 4】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 본원 의무기록실

【처 분 종 류】 경고

【제 목】 개인정보의 안전성 확보 조치 미흡

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

환자정보는 비밀사항이며 병원의 모든 직원은 업무상 알게 된 환자정보를 비합법적인 방법으로 누설하여서는 아니 되며, 개인정보의 유출, 변조 또는 훼손을 막기 위한 기술적이고 행정적인 절차와 조치를 취해 환자정보보호 및 보안을 위한 노력을 하여야 한다.

2. 관계 법령(판단기준)

개인정보 및 민감 정보인 의무기록을 제공하기 위해서는 「의료법」 제21조의2(진료기록의 송부 등)에 「개인정보보호법」을 따른다고 규정하고 있으며, 「개인정보보호법 시행령」 제14조의2(개인정보의 추가적인 이용·제공의 기준 등) 및 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치¹⁾)에 의거 개인정보를 제3자에게 제공할 경우 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 본원 의무기록실에서 타 공공기관에게 제공한 진료기록부 송부 목록을 점검한 결과, 타 공공기관에 제공된 문서에 붙임으로 첨부된 개인별 의무기록에 성명·나이·생년월일 등이 모두 표기되었음에도 개인정보 암호화나

1) 개인정보 암호화 조치

- 고유식별정보, 비밀번호, 바이오정보 등과 같은 주요 개인정보가 암호화되지 않고 개인정보처리시스템에 저장되거나 네트워크를 통하여 전송될 경우, 유출노출 및 위·변조 등의 위험이 있으므로 암호화 등의 안전한 보호 조치 필요
- 암호화 대상 개인정보 : 고유식별정보, 비밀번호 및 바이오정보

특정개인을 식별할 수 없도록 가명처리 등 적극적 조치가 필요함에도 이를 간과하여 안전성 확보 조치가 미흡한 사실을〔표5〕와 같이 확인하였다.

〔표5〕 개인정보의 안전성 확보 조치 미흡 건수

(단위 : 건)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 10월	총계
국민연금공단	198	330	292	233	148	1,201
각 기관별 원외발송	135	246	233	208	203	1,025
보험자료 관련	198	515	547	611	478	2,349
역학조사 관련	0	106	126	81	21	334
총계	531	1,197	1,198	1,133	850	4,909

4. 판단요지

「개인정보보호법」 제23조에 따르면 개인의 건강에 관한 정보는 “민감정보”에 해당하므로 일반 개인정보 관련 동의와 별도의 동의를 받아야 하고, 일반적인 개인정보보다 안전성 확보에 필요한 조치를 더 강화해야 한다. 따라서 아무리 공공병원이 공익목적을 위한다고 하더라도 본인의 명시적인 동의 없이 건강에 관한 민감 정보를 제3자에게 함부로 제공해서는 안 되는 것이 원칙이다.

다만, 「의료법」 제21조의2(진료기록의 송부 등) 및 「개인정보보호법 시행령」 제14조의2(개인정보의 추가적인 이용·제공의 기준 등)에 의거 정보주체의 동의 없이 「개인정보보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용) 따라 공공기관에게 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 의무기록을 공익목적으로 제공할 수 있는 바, 「개인정보보호법 시행령」 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치)에 의거 이 경우에도 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 취해야 한다.

의무기록실은 의무기록을 타공공기관에 제공하면서 붙임 문서 등 파일 암호화 조치를 통한 업무용 컴퓨터에 저장된 개인정보에 대한 보호 뿐만 아니라 개

인정보취급자 간에 네트워크상으로 파일을 안전하게 전송하기 위한 방식(성명, 환자등록번호, 생년월일 등 보호조치)을 모색하여야 하지만 암호화 조치 없이 환자의 민감 정보인 진료기록부를 송부하는 등 관련 업무를 소홀하게 처리하였다.

【처 분 요 구】

전남대학교병원장은 추후 동일한 지적사항이 발생되지 않도록 의료법 및 개인정보보호법 시행령을 준수하여 타공공기관에 개인정보가 포함된 의무기록물을 제공할 경우 보안관리 업무를 철저하게 수행하시기 바랍니다.(경고-본원 의무기록실)